

6

AHMAD ASHRAF BIN MD IQBAR
lwn
NUR FAIZURA BINTI SULEIMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YA Dato' Hj. Yusof bin Musa (Pengerusi), YA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Na'im bin Hj. Mokhtar (Panel), YA Tuan Hj. Mohd Amran bin (Panel), Pada 13hb. November 2017 Bersamaan 24 Safar 1439H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0081-2017

[Dalam Perkara kes mal Semakan Perintah Hadhanah Interim Inter-Parte : 10400-038-0181-2017]

Peguam Pemohon: Tiada

Peguam Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Semakan yang difailkan oleh Ahmad Ashraf Bin Md Iqbar (Pemohon) terhadap keputusan kes interim hadhanah secara inter-parte yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Kes Mal No. 10400-038-0181-2017 pada 31/7/2017.

[2] Dalam kes ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;

- (1) Bahawa suatu Semakan dibuat terhadap keputusan terdahulu Yang Arif Hakim Bicara bertarikh 31/7/2017 yang memerintahkan supaya anak yang bernama Ahmad Al Arash bin Ahmad Ashraf diberikan kepada Responden.

FAKTA KES

[3] Pemohon dan Respondan masih dalam ikatan perkahwinan. Mereka berkahwin pada 10/9/2013. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Ahmad Al Arash bin Ahmad Ashraf (lahir pada 7/11/2014).

[4] Pada 21/03/2017, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah interim hadanah terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Kes Mal No. 10400-038-0181-2017.

[5] Selain daripada permohonan interim hadanah, Responden juga telah memfailkan tuntutan hak jagaan/hadhanah terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui Kes Mal No. 10400-028-0180-2017 yang juga masih belum selesai dibicarakan.

[6] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 31/7/2017. Di dalam Notis Permohonan tersebut, Pemohon telah menyatakan alasan-alasan ringkas permohonannya sebagaimana berikut;

- (1) Bahawa pemohon tidak dipanggil semasa perbicaraan kes tersebut disebabkan pemohon menunggu di ruang kamar

pengurusan kes Aras 5, Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam.

- (2) Pemohon menyatakan bahawa telah memeriksa senarai kes pada hari tersebut tetapi tidak dipanggil sehingga jam 11.00 pagi.
- (3) Pemohon telah berjumpa dengan pembantu Dewan 4 dan telah dimaklumkan bahawa kes tersebut telah disebut dan keputusan telah dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Bicara.
- (4) Pemohon tidak berpuashati dan merasa tidak diberi peluang untuk menjawab tuntutan Responden (Pemohon) dan keputusan telah dikeluarkan Yang Arif Hakim Bicara pada 31/7/2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah demi kepentingan keadilan, kami merujuk kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah memberikan panduan menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya. Antara panduan yang diberikan ialah:

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[8] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti samada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No. 10400-038-0181-2017

[9] Berdasarkan semakan dan penelitian kami terhadap rekod-rekod prosiding tersebut, kami menemui dapatan-dapatan seperti berikut;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah menetapkan sebutan bagi kes permohonan interim hadanah secara inter-parte. Di sepanjang prosiding bermula 4/4/2017 sehingga 31/7/2017, prosiding berjalan tanpa kehadiran Responden.
- b) Pada 31/7/2017, setelah didapati saman telah dapat disempurnakan dan Defendan tidak hadir, maka Yang Arif Hakim Bicara telah memerintahkan seperti berikut :-
 - i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
 - ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara ke atas anak yang bernama Ahmad Al Arash bin Ahmad Ashraf diberikan kepada Plaintiff.

- iii. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah diberikan hak lawatan tanpa bermalam bersama anak tersebut pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah.
- iv. Mahkamah memerintahkan bahawa perintah ini hendaklah berkuatkuasa sehingga kes induk hak jagaan anak melalui Saman No : 10400-028-0180-2017 diputuskan oleh Mahkamah.

[10] Berdasarkan dapatan-dapatan dan ulasan di atas, Kami berpendapat bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf ketika mengeluarkan perintah pada 31/7/2017 tanpa memberikan tangguhan terlebih dahulu, dan tidak mendapatkan alasan-alasan atau penjelasan terhadap ketidakhadiran Pemohon pada tarikh tersebut. Oleh yang demikian, Kami melihat dan berpendapat, tindakan Yang Arif Hakim Bicara ketika mengeluarkan arahan/perintah tersebut adalah suatu tindakan yang agak gopoh dan telah menyebabkan ketidakadilan kepada pihak Pemohon.

[11] Hakim bicara sepatutnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan "*Justice rushed is justice crushed*", dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes boleh menyebabkan ketidak adilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan. Maksud Kami disini, ianya tidaklah bererti bahawa mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan "*Justice delayed is justice denied*".

[12] Kami berpendapat, tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada

31/7/2017 apabila Pemohon (Defendan) tidak hadir adalah menangguhkan kes tersebut ke satu tarikh yang lain dan ianya lebih menepati kehendak undang-undang untuk memberikan lebih keadilan kepada pihak-pihak. Seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyatakan;

“(1) Jika, apabila mana-mana tindakan dipanggil untuk pendengaran —

(a) tiada satu pihak pun hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu;

(b) defendan tidak hadir, Mahkamah boleh, tertakluk kepada bukti penyampaian wajar, mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadirannya; atau

(c) plaintif tidak hadir, Mahkamah boleh membuang tindakan itu dan mendengar memutuskan apa-apa tuntutan balas.

(2) Mahkamah hendaklah, sebelum membuat apa-apa penghakiman mengenai tuntutan plaintif di bawah perenggan (1)(b) atau tuntutan balas defendan di bawah perenggan (1)(c), mengarahkan plaintif atau defendan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengangkat sumpah istizhar.

(3) Jika terdapat lebih daripada seorang plaintif atau defendan dan hanya seorang sahaja daripada mereka yang hadir, Mahkamah boleh mendengar tindakan itu terhadap pihak yang hadir itu dan memutuskan tindakan itu terhadap pihak-pihak yang tidak hadir mengikut subseksyen (1) atau (2).

(4) Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya dalam mana-

mana hal yang dinyatakan dalam subseksyen (1) atau (3) memerintahkan penangguhan.”

[13] Di samping itu, Kami juga dapati Yang Arif Hakim Bicara tidak mematuhi seksyen 121 (1)(b) yang perlu dibaca bersama seksyen 121 (2) sebelum membuat penghakiman.

[14] Setelah meneliti iaitu kes Mal No. 10400-038-0181-2017, Kami dapati tiada catatan Yang Arif Hakim Bicara tentang sumpah istizhar sebagaimana yang dikehendaki seperti di dalam seksyen 121 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

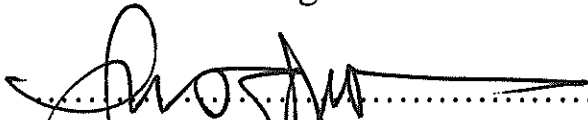
[15] Pada pandangan Kami juga, jika sekiranya kes tersebut ditangguhkan kepada tarikh yang lain, penangguhan tersebut tidak akan memprejudiskan pihak Responden (pemohon). Oleh itu Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam sepatutnya menggunakan kuasa budi biacaranya untuk menangguhkan perbicaraan kes tersebut akibat ketidak hadiran Responden (Pemohon), dan itu lebih memberikan keadilan kepada kes tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan setelah menyemak rekod kes mal no. 10400-038-0181-2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes no. 10400-038-0181-2017 dibatalkan.
3. Kes induk hadanah perlu disegerakan pendengaranya

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

1. .....
YA HJ. YUSOF BIN MUSA
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
**2. YA PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NA'IM BIN
HJ. MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA TUAN HJ. AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

